

不同意进行修改。直至同年12月29日，最终双方未能签订本约合同。徐某、王某要求某房地产公司退还定金，某房地产公司表示不同意。徐某、王某遂诉至法院，请求解除《房屋认购书》并要求某房地产公司返还定金5万元。

【案件焦点】

在已经订立商品房预约购房合同后，对一方拒绝签订本约合同理由的合理性，如何进行司法认定。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市锡山区人民法院经审理认为：徐某、王某已按约定日期到售楼中心与某房地产公司进行本约磋商，但因某房地产公司拒绝对合同内容进行修改，导致商品房买卖合同未能签订，该结果不可归责于任何一方，故某房地产公司应向徐某、王某返还定金5万元。

江苏省无锡市锡山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百九十

五条、第五百四十三条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条、第一百五十一条、第一百五十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零六条之规定，判决如下：

一、确认原告徐某、王某与被告某房地产公司于2021年12月4日签订的《房屋认购书》解除；

二、被告某房地产公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告徐某、王某定金5万元。

某房地产公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：在双方对于商品房交易主要事项已达成一致意见的情况下，徐某、王某对不涉及重大利益的条款提出的异议并不合理，徐某、王某以此为由拒绝与某房地产公司签订商品房买卖合同具有过错，故某房地产公司无须返还定金5万元。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百九十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下：

一、维持无锡市锡山区人民法院(2022)苏0205民初6385号民事判决第一项；

二、撤销无锡市锡山区人民法院(2022)苏0205民初6385号民事判决第二项；

三、驳回徐某、王某的其他诉讼请求。

【法官后语】

商品房交易中，预约合同、商品房买卖合同示范文本被交易双方广泛接受。交易双方以认购书等形式，往往就房号、房价等重要条款达成一致意见，对于其他条款虽约定留待进一步协商确定，但开发商早已拟定了格式条款。有观点认为商品房预约合同最接近于本约，只是双方合意立即生效，因此，在约定期

限内双方必须订立本约^①,唯有法定免责事由方可免责。^②但笔者认为,基于开发商的优势地位明显,即便预约合同已包含必要条款,但购房决策受众多因素影响,不能强求当事人必须订立对己方明显不利的合同,本约的内容应允许继续磋商。^③对于预约违约的认定,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第七条的规定,如经过诚信磋商后本约仍未订立,当事人是否构成违约,关键是看当事人在谈判订立本约合同的过程中所提出的条件是否合理。^④在不同类型的预约合同下,交易的复杂度及成熟度有所差别,对于磋商是否合理、是否诚信的判断标准不尽相同,而商品房预约交易的确定性和成熟度均比一般预约合同的要高。因此,适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第七条的规定,判断拒绝履行此类型预约合同义务的理由是否成立时,结合本案的情况应从以下三个方面进行:

一、订立预约合同时开发商对于本约合同文本内容是否进行提示和说明

行政主管部门出于对当事人利益平衡的考虑,制定了商品房买卖合同示范文本推广,将示范文本中与购房决策直接相关的条款设置为经双方协商一致后选填,而不相关的条款则设置为固定内容。但实践中,开发商仍利用优势地位在示范文本的基础上提前确定了大部分内容。交易双方在预约合同磋商时,实际上对于本约的必要条款方面也有所涉及。因此,双方在签订预约合同时开发商是否将买卖合同、补充协议的模板向购房人尽到提示说明义务等情节,对于判断后续本约磋商是否“诚信”至关重要。我们在司法实践中发现目前很多开发商都在预约合同中载明已向购房人出示并说明了本约条款。如购房人在明知

①王建东、杨国锋:《预约合同的效力及判定——以商品房买卖预约合同为例》,载《浙江学刊》2011年第1期。

②耿利航:《预约合同效力和违约救济的实证考察与应然路径》,载《法学研究》2016年第5期。

③叶雄彪、梅夏英:《预约合同问题研究》,载《中国社会科学院研究生院学报》2019年第4期。

④最高人民法院民事审判第二庭、研究室编著:《最高人民法院民法典合同编通则司法解释理解与适用》,人民法院出版社2023年版,第110~111页。

条款具体内容后仍达成了预约合同，说明购房人对于本约条款内容初步认可。此后再对已决条款提出异议，违反诚信原则。本案中，开发商虽未向购房人出示或解释过示范文本内容，购房人以此主张对可协商条款进行修改，属于合理行使请求磋商的权利，并无不当。但购房人对于示范文本中不可协商的内容也提出异议，显属非合理请求。

二、未决条款对房屋功能的实现是否构成重大影响

商品房的功能在于居住使用兼顾投资保值，这两项功能对于房屋价值产生直接影响。条款涉及的利益价值越高，购房人则越期待通过充分磋商解决分歧从而获得自身权益的保障。因此，直接影响房屋居住使用和投资保值功能的条款，无疑属于合同重大条款。例如，交易房屋的坐落、朝向、户型、楼层、学区均是确定唯一的，不具有可替代性，且与购房人使用房屋便利性、舒适度及价格有直接关系，对于购房人交易安排具有重要意义，属于核心范围的条款。购房作为普通家庭的重大投资，可能不会经一次磋商就达成买卖合意。因此，对于预约合同订立时，双方未协商一致的内容对于房屋功能实现是否存在重大的影响，是判断“诚信磋商”的重要标准。以本案为例，购房人提出合同双方违约金标准不对等的问题，虽看似双方存在利益失衡，但违约条款作为预防机制在特定情形下适用，只要双方诚信履约则违约条款不会对双方权利产生影响。且如确属不合理，经诉诸司法也能得到调整。至于购房人提出的开通燃气主体的问题，更不会影响房屋功能的实现，完全可以在本约合同之外灵活处理。

三、磋商是否达到较高的努力合理程度

“合理”“诚信”“必要”等解释具有一定的主观性，需要结合实际情况多项因素进行综合考量，以确保评价的全面性及客观性，以使得从整体出发，兼顾购房人及开发商的利益。第一，双方对于未决条款的修改是否给出合理的解释和说明，以便于对方理解自己的立场和意图；第二，双方对争议条款是否进行了持续的磋商，在此过程中有无展现出积极态度，这意味着双方对此不仅要投入足够的时间和精力，还要保持开放的态度，愿意倾听和考虑对方的观点；第三，双方对于争议条款是否仅坚持一种立场或方案，有无提出多种具有可行

性的方案；第四，在磋商中有无顾及交易的整体利益，而非拘泥于局部利益。

由于商品房买卖在预约缔约阶段就趋近于本约，交易双方之间的信赖程度最高，本约订立的可能性最高。因此，对于商品房本约“诚信磋商”的标准应更加严格。如上述三个方面均未能完成，则一方拒绝或协商未果不签订本约的理由成立，无须承担商品房预约合同的违约责任。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 陈靖宇 周喆菁

二、商品房预售合同纠纷

3

开发商就期房主要结构的特异性 负有向购房人明确告知的义务

—— 陈某、蔡某诉某置业公司、某房地产
公司商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终5695号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陈某、蔡某

被告(上诉人): 某置业公司

被告(被上诉人): 某房地产公司

【基本案情】

陈某、蔡某与由某房地产公司设立的一人有限责任公司即某置业公司签订了买卖合同，购买顶楼房屋，房屋层高为3米，总价款为2665617元。买卖合同附件“房屋平面图”无法看出案涉房屋阳台顶部有下垂横梁。附件载明了高

层房屋户型差异等存在不利因素，未见案涉房屋或相同楼层、户型房屋阳台顶部横梁的提示。

陈某、蔡某举证称某置业公司售房时对双联阔景阳台进行大力宣传，导致其看中双阳台而购买案涉房屋，且样板房阳台平整无横梁，销售人员也未提示顶楼阳台有横梁。某置业公司认为沙盘等宣传资料仅展示楼栋具体位置和周边环境，限于比例问题无法详细展示房屋的内部差异情况，宣传资料不能作为要约或者承诺，实际应以合同约定内容为准。

某置业公司提供了墙身大样竣工蓝图，称蓝图明确显示高层单元楼顶楼阳